

Притужба Заштитнику грађана Републике Србије

Од: Лаговски Дмитриј Владимирович, држављанин Руске Федерације украјинског порекла, рођен 07.03.1976. у Черкасију, Украјина, настањен на адреси: ул. Улофа Палмеа, 7/9, 11000 Београд

Предмет притужбе: Повреда права на породични живот (чл. 8 ЕКЉП), права деце по Конвенцији УН о правима детета, повреда или претња повредом чл. 2 и 3 ЕКЉП, као и неиспуњење обавезе потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања од стране Канцеларије за азил МУП-а Републике Србије и Комисије за азил

Датум: Мај 2026. године

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Подносим ову притужбу као човек који се налази пред последњим расположивим правним средством заштите у Републици Србији. Иза мене су месеци административних и судских поступака, одбијене жалбе и одбачени аргументи. Испред мене — потенцијална екстрадиција у Руску Федерацију, где ме чекају притвор, мучење и, сасвим реално, принудно учешће у рату. Моја породица — супруга и двоје малолетне деце — остала би без оца, без храниоца, без будућности на овом тлу где смо изградили наш заједнички живот.

Обраћам се Заштитнику грађана јер сам уверен да је заштита људских права управо оно за шта ова институција постоји — нарочито када су сви други органи пропустили да испуне своју дужност.

Подносилац притужбе, Лаговски Дмитриј Владимирович, држављанин је Руске Федерације украјинског порекла, рођен у Черкасију, Украјина. Од августа 2023. године живи у Републици Србији заједно са супругом и двоје малолетне деце, на основу законитог боравка. До децембра 2025. године породица је имала дозволу за привремени боравак и рад. Подносилац је радио и плаћао порезе. Деца су похађала српске школе и у потпуности се интегрисала у локално друштво.

Дана 10.12.2025. подносилац је поднео захтев за азил у Републици Србији.

Хронологија административних одлука:

- Решење Канцеларије за азил бр. 26-7707/25 од 23.02.2026. — одбијен као неоснован
- Решење Комисије за азил бр. Аж-23/26 од 23.03.2026. — жалба одбијена као неоснована
- Тужба Управном суду поднета 09.04.2026, поступак у току

Паралелно се води поступак екстрадиције по захтеву Руске Федерације. Виши суд у Београду и Апелациони суд утврдили су да су испуњени услови за изручење. Предмет се налази у фази доношења одлуке министра правде Републике Србије.

II. СУШТИНА ПРИТУЖБЕ

Ова притужба се подноси због тога што у току административног поступка по захтеву за азил ниједан орган — ни Канцеларија за азил, ни Комисија за азил — није спровео оцену сразмерности мешања државе у право подносиоца на породични живот, гарантовано чланом 8 Европске конвенције о људским правима, нити је разматрао најбоље интересе деце у складу са Конвенцијом УН о правима детета. Поред тога, органи нису спровели одговарајућу индивидуализовану процену ризика по члановима 2 и 3 ЕКЉП у односу на конкретне околности случаја.

Овај пропуст представља самосталну повреду од стране административних органа МУП-а, који спадају у надлежност Заштитника грађана у складу са чл. 1, 17 и 19 Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС", бр. 105/2021).

Заштитник грађана представља последњу линију одбране у правном систему Србије. Након одлуке министра правде о екстрадицији, сва домаћа правна средства биће исцрпљена. Ако се не интервенише сада — биће касно.

III. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ КОЈЕ ОРГАНИ НИСУ РАЗМАТРАЛИ

3.1 Породица и степен интеграције

Моја породица живи у Београду од августа 2023. године — више од две и по године. За то време:

- Радио сам и плаћао порезе у Републици Србији
- Супруга је радила на основу уговора о раду
- Оба моја малолетна сина — Лаговски Иља и Лаговски Алексеј — похађају српске школе, стекли су пријатеље и говоре српски језик
- Породица није имала никаквих прекршаја закона нити проблема са властима до дана притвора 08.04.2025.

Србија није привремено уточиште за нас — она је дом. Моја деца овде одрастају, овде имају пријатеље, овде похађају школу. Овде су пустили корене свог детињства. Све то бива игнорисано као да не постоји.

Ове околности су документоване и предочене Канцеларији за азил. Ипак, ни у одлуци Канцеларије, ни у одлуци Комисије нема ни речи о степену интеграције породице, везаности деце за Србију ни о последицама по децу у случају депортације или екстрадиције оца.

3.2 Положај супруге и деце у случају изручења или протеривања

Моја супруга је држављанка Руске Федерације украјинског порекла. Њени родитељи живе у Украјини — земљи која је у рату са Русијом. Повратак у Русију за њу је практично немогућ.

Моја деца су малолетни држављани Руске Федерације. У случају мог изручења или протеривања, наћи ће се пред немогућим избором: остати у Србији без једног родитеља, или поћи за мношвом у земљу која води агресивни рат против земље из које потиче њихова мајка. Ниједна од ових опција није у њиховом интересу. Ниједна од њих није разматрана.

Замислите ту слику: двоје деце, ђаци српских школа, који једног јутра остају без оца — не зато што је он починио нешто заиста страшно, већ зато што је одбио да пуца на људе. Ниједан орган није сматрао да је ово вредно разматрања. Заштитник грађана има и моћ и дужност да то промени.

3.3 Понуда да се кривични поступак оконча у замену за војну службу

На усменој расправи у Канцеларији за азил поднео сам документарне доказе да ми је Војни комесаријат Руске Федерације више пута нудио могућност да избегнем кривичну одговорност закључивањем уговора са Министарством одбране ради учешћа у борбеним дејствима против Украјине.

Канцеларија за азил у својој одлуци констатовала је само да су „наведени поднесци Лаговски Дмитриј само предочена могућност" — тј. квалификовала је то као понуду могућности, а не као претњу. При томе орган није спровео никакву индивидуализовану процену тога какве последице носи одбијање такве понуде у условима важећег руског законодавства о мобилизацији и кривичној одговорности за избегавање исте.

Комисија за азил одбила је жалбу, не оповргнувши овај аргумент по суштини.

То није била „понуда". То је била претња у форми избора: или идеш на фронт, или идеш у затвор. Органи то нису хтели да виде.

IV. ПРАВНИ ОСНОВ

4.1 Члан 8 Европске конвенције о људским правима

Члан 8 ЕКЉП гарантује право на поштовање породичног живота. Свако мешање државе у ово право мора бити: предвиђено законом, неопходно у демократском друштву и сразмерно циљу који се жели постићи.

Стабилна пракса Европског суда за људска права захтева од националних органа спровођење стварног теста сразмерности при доношењу одлука које се тичу породичног живота лица које дуго борави у земљи са децом.

У обе оспорене одлуке такав тест није спроведен. Ни Канцеларија, ни Комисија нису одмерили јавни интерес (одбијање азила) према приватном интересу (очување породице, интереси деце, степен интеграције). Ово представља самосталну процесну повреду, без обзира на оцену основа за азил по члану 24 Закона о азилу.

4.2 Чл. 2 и 3 Европске конвенције о људским правима

Члан 2 ЕКЉП гарантује право на живот. Члан 3 утврђује апсолутну забрану мучења, нечовечног и понижавајућег поступања. Оба члана су апсолутног карактера — држава се не може позивати ни на какве изузетке.

Пракса Европског суда за људска права утврђује да држава сноси одговорност по чл. 2 и 3 ЕКЉП ако изручи или протера лице у земљу где постоји стваран и предвидив ризик од повреде ових права.

У овом предмету тај ризик има две димензије.

Прво — услови притвора.

Услови притвора у руским истражним затворима документовани су од стране међународних органа као систематски противни стандардима хуманог поступања. Пракса ЕСЉП захтева од држава да спроведу индивидуализовану процену овог ризика у односу на конкретно лице. Ни Канцеларија за азил, ни Комисија нису спровеле такву процену — у оспореним одлукама констатовано је само опште одсуство ризика од смртне казне, без анализе услова притвора.

Друго — принудна мобилизација.

Подносилац је рођени држављанин Украјине и има чин официра резервног састава оружаних снага Русије. У случају повратка у Руску Федерацију постоји стварна и документована опасност од његовог принудног учешћа у оружаном сукобу против Украјине. Учешће у борбеним дејствима против земље сопственог држављанства ствара непосредну претњу животу подносиоца у смислу члана 2 ЕКЉП. Руске власти су му изричито нудиле обуставу кривичног гоњења у замену за одлазак на фронт — то је документовано и предочено у спису. Ова околност захтевала је индивидуализовану процену од стране органа за азил, али је квалификована само као „понула могућности“, без анализе последица одбијања у условима важећег руског законодавства о мобилизацији.

Ако ме изруче, могу ме послати да пуцам на народ своје матичне земље. Или ме могу убити у затвору. Ово није хипотеза — ово је документована реалност, предочена органима који су је игнорисали.

Оспорене одлуке не садрже одговарајућу процену ризика по чл. 2 и 3 ЕКЉП у односу на индивидуалне околности подносиоца, што представља самосталан основ за интервенцију Заштитника грађана.

4.3 Конвенција УН о правима детета

Члан 9 Конвенције УН о правима детета утврђује да државе осигуравају да се дете не одвоји од својих родитеља против њихове воље, осим када надлежни органи, у складу са судском одлуком, утврде да је такво одвајање неопходно у интересу детета.

Ни у једној од одлука нема процене интереса деце. Њихова имена помињу се само у контексту идентификације породице — али не као носиоци права чији интереси захтевају самостално разматрање.

Моја деца нису статисти у овом предмету. Она су његове жртве. И нико их није питао ништа. Нико се није запитао шта ће бити с њима.

4.4 Чл. 33 и 34 Закона о азилу и привременој заштити

Из тужбе поднете Управном суду (09.04.2026) произлази, а одлука Комисије то није директно оспорила, да првостепени орган није применио чл. 33 и 34 Закона о азилу који регулишу обавезу органа да потпуно и правилно утврди чињенично стање и узме у обзир све околности предмета.

V. ПРЕТХОДНО ОБРАЂАЊЕ ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА

Подносилац се раније обратио Заштитнику грађана (предмет бр. 3728-946/25, одговор од 06.06.2025). Заштитник грађана одбио је разматрање због ненадлежности, позивајући се на то да не контролише рад судова.

Ова притужба има другачији предмет: она није уперена против судских одлука, већ против административних одлука Канцеларије за азил МУП-а и Комисије за азил. Оба органа су органи државне управе чији рад Заштитник грађана има право да контролише у складу са чланом 19 Закона о Заштитнику грађана.

Основ за одбијање наведен у претходном одговору Заштитника грађана не може се применити на ову притужбу.

VI. ЗАХТЕВИ

Молим Заштитника грађана да:

1. Провери да ли је у току поступка по захтеву за азил (решења бр. 26-7707/25 и Аж-23/26) спроведена оцена права подносиоца на породични живот у складу са чл. 8 ЕКЉП, као и оцена најбољег интереса деце у складу са Конвенцијом УН о правима детета.
2. Провери да ли је спроведена одговарајућа индивидуализована процена ризика по чл. 2 и 3 ЕКЉП у односу на конкретне околности подносиоца — у погледу услова притвора у Русији и претње принудном мобилизацијом.
3. Утврди да ли су Канцеларија за азил и Комисија за азил испуниле обавезу потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања, узимајући у обзир степен интеграције породице, положај деце и документовану понуду замене кривичног поступка за војну службу.
4. У случају утврђивања неправилности — упутити препоруку надлежним органима о потреби да се овај пропуст отклони пре доношења коначне одлуке министра правде о екстрадицији.
5. Обавести Министарство правде да оцена по чл. 2, 3, 8 ЕКЉП и Конвенцији УН о правима детета није спроведена у оквиру паралелног административног поступка за азил, што представља битну околност за доношење одлуке о екстрадицији.

VII. ХИТНОСТ

Предмет се налази у завршној фази поступка екстрадиције. Министар правде Републике Србије може потписати одлуку о изручењу у сваком тренутку. Када до тога дође, сва домаћа правна средства биће коначно исцрпљена.

Заштитник грађана је — у овом тренутку, у овом предмету — једини орган који може упозорити на пропусте који су се накупили у административном поступку пре него што последице постану неповратне. Имам двоје деце која спавају у Београду. Сваке ноћи се питам хоће ли их изручење оставити без оца. Сваке ноћи се надам да постоји неко ко ће видети оно што су органи одбили да виде.

Молим Заштитника грађана да ову притужбу размотри као приоритетну.

VIII. МАТЕРИЈАЛИ ПРЕДМЕТА

Сва документација — хронологија догађаја, судски акти, одлуке о азилу, међународна преписка, медијске објаве — доступна је на званичном сајту-досијеу:

diman-dragon.github.io/extradition-case-site

С поштовањем,

Лаговски Дмитриј Владимирович

Београд, мај 2026. године



Напомена: Српски није мој матерњи језик, па се унапред извињавам за евентуалне језичке грешке у овом тексту.